

श्री उच्च अदालत पाटन
संयुक्त इजलास
इजलास नं. ७
माननीय न्यायाधीश श्री श्यामकुमार भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रमणि ज्ञवाली
आदेश

निर्णय नं. ७३१

र.नं. ०७-०८०-०२३२१

निवेदन नं. ०८०-WO-०६३७

आदेश मिति २०८१।२।२२

विषय :- अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञासमेत।

चिनीयालाल प्रधानकी नातिनी सुवर्णचन्द्र कर्मचार्यकी श्रीमती काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने सन्ध्या कर्मचार्य -----१

निवेदक

विरुद्ध

काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर स्थित समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि. ---
-----१

काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर -४ स्थित थानापती बिल्डर्स प्रा.लि. -----१

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर, काठमाडौं -----१

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौं -----१

ऐ.ऐ. को शहरी व्यवस्थापन विभाग -----१

विपक्षी

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को वडा अध्यक्ष, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं -----१

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को वडा कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौं -----१

शहरी विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल काठमाडौं --१

उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २९ -----१

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६(३) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको ठहर आदेश र तपसिल यसप्रकार छ :-

तथ्य खण्ड

१. म निवेदिकाको हक भोग दर्ता तिरोको काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.१० कि.नं.६५ को घर जग्गाको पश्चिम संधियार विपक्षी समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि. को कि.नं. ६३ र ६४ मध्ये कि.नं. ६४ को जग्गामा

बेसमेन्ट, जमिन तला र अन्य पाँच तला सहित जम्मा ७ तल्ले भवन निर्माण गर्न निजले विपक्षी महानगरपालिकाबाट मिति २०७९।०५।०२ मा आवासीय भवन निर्माण गर्न अनुमतिपत्र लिनु भएको रहेछ। विपक्षी समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि. व्यवसायिक दन्त अस्पताल संचालन गर्ने उद्देश्य लिई दर्ता भएको कम्पनि हो। विपक्षी हस्पिटलले कि.नं. ६३ र ६४ दुवै कित्तामा भवन बनाउन लागे पनि विपक्षी वडा कार्यालयसँग मिलोमतो गरी केवल कि.नं. ६४ मा मात्र भवन बनाउने अनुमतिपत्रको छायाप्रति मलाई उपलब्ध गरेबाट पनि विपक्षीहरूले आवासीय भवन निर्माणको मापदण्ड प्रयोग गरी भवन निर्माण अनुमतिपत्र लिन ठूलो प्रपञ्च गरेको देखिन्छ। यसरी आवासीय भवनको अनुमतिपत्र लिई उक्त हस्पिटल भवनको भूमिगत तला खन्न शुरू गरे लगत्तै विपक्षी हस्पिटलको उक्त जग्गाको साँध उत्तर तथा पश्चिममा रहेको बाटो आवतजावत गर्न नमिल्ने गरी भासियो र बाटो पारिका टहरा तथा पर्खालहरू समेत चर्कियो। कि.नं. ६४ संगै जोडिएको कि.नं. ६५ को मेरो घर तथा मेरो घरको जग, भित्ताहरू, पर्खालहरू तथा रिजर्भ ट्याँकी लगायतका संरचनाहरूमा समेत ठूलो क्षति हुन गएकोले हस्पिटलका प्रतिनिधि र ठेकेदार थानापती बिल्डर्सका प्रतिनिधिसँग म तथा वडावासी एवं सर्वसाधारणहरूले भवन निर्माण रोक्ने र क्षतिग्रस्त सडक, घर तथा टहराहरू मर्मतका बारेमा जानकारी गराउँदा बेवास्ता गरेकोले वडा कार्यालयलाई सो बारेमा गुनासो गरी वडासँग उक्त भवन सम्बन्धमा रहेका सम्पूर्ण नक्सा तथा स्वीकृतिहरू माग गर्दा वडाले आलटाल गरी कागजात नदिएको र विपक्षीहरू शक्तिशाली व्यक्तिहरू रहेकाले झगडा नगरी वार्ता गरी कार्यगर्नु पर्ने भनेका थिए। निर्माण कार्य रोक्ने अनुरोध बेवास्ता गर्दै विपक्षीहरूले भूमिगत तला खन्ने कार्यले सडक नराम्रोसँग भासिएकोमा समेत वडा तथा प्रशासनले केही गर्न नसकेको तथ्य मिडियामा आएपछि विपक्षी हस्पिटलले मिति २०८०।३।५ निर्माण स्थल वरीपरी सडक घरहरू क्षति भएमा सगरमाथा लुम्बिनी ईन्स्योरेन्स कम्पनीमा बिमा समेत गरेकोले यस हस्पिटल पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भएको जानकारी गराइन्छ भन्ने पत्र विपक्षी वडा कार्यालयमा दिइएको र मलाई सडक मर्मतको कार्य सकेपछि मेरो घर मर्मत गरिदिन्छु भनेकोमा सडक निर्माण सकेपछि पुनः आफ्नो निर्माण कार्य सूचारू गरी मेरो घर मर्मत गरिदिने अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै आए। मेरो घर जग्गामा पुर्याएको क्षती तर्फ मर्मत संहार वा क्षतिपूर्ति दिने तर्फ विपक्षी उदासिन देखिनु भएको छ। मर्मत संहार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा वडा कार्यालयमा पटक पटक निवेदन पेश गर्दा समेत बेवास्ता गरेपनि मिति २०८०।०६।०२ को छलफलमा मलाई क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ल्याउनु भनेपछि मेरो घर समेतको संरचनामा पुग्न गएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरी इन्जिनियरबाट भएको क्षतिको इष्टिमेट सहितको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी विपक्षीले साधारण टालटुल बनाई रु.१०/१२ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्दै पुनः आफैं इष्टिमेट गराउँछौं भनी अल्मल्याउँदै आएका छन्। विपक्षी वडा कार्यालयले पनि क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा छिट्टै कुरा मिलाई दिन्छौं भन्ने आश्वासन दिने गरेपनि विपक्षी हस्पिटलले दुई तलासम्म निर्माण गरिसक्दासम्म पनि क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा आलटाल गर्दै बसेको छ। भवन निर्माण गर्न नक्सा पेश हुँदा कम्तिमा पनि प्रचलित नेपाल कानून अनुसार व्यापारिक अस्पताल भवनका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार नक्शा पास हुनुपर्नेमा विपक्षीले आवासीय भवनको नक्सा पास गरि तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा ऐ. नियमावली २०७७ अनुसार संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको प्रस्ताव नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नगराई निर्माण कार्य शुरू गरेको कार्य कानून विपरितको भएकाले नेपालको संविधान र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ द्वारा प्रदत्त म निवेदकको मौलिक हक अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्न गएकोले वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत निवेदन

साथ उपस्थित भएको छु। विपक्षी हस्पिटलको भवनको नक्शा अनुसार प्लिन्थ एरिया ११७.९७ व.मि. र बेसमेन्ट बाहेक ६ तले भवन भएकाले उक्त ऐन अनुसारको 'ख' वर्गमा पर्ने भवन हो भने भवन नियमावली, २०६६ को नियम ३ अनुसार अनुसूची १ मा तोकिएको Architect / Consultant ले भर्नुपर्ने Technical Detail Forms हरूमा निर्माण गर्न लागेको अस्पताल सम्बन्धी विवरणहरू बुझाएर स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ सो अनुसार प्रस्तावित भवन कुन वर्गको र अस्पताल सम्बन्धी विवरणहरू समेत विपक्षी हस्पिटलले स्वीकृत गराएको पाँईदैन र दफा ११ बमोजिम भवनको डिजाईन तथा नक्सा स्वीकृति गरिएको पनि छैन भने ऐ. ऐन दफा १२ अनुसार एकिन नगरी नक्सापासको लागि स्वीकृति गरिएको अवस्था विद्यमान भएकोले समेत यस्तो गैरकानूनी रूपमा बन्न लागेको भवनको निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न विपक्षीहरूका नाउँमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६ बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ। साथै विपक्षी कम्पनीबाट कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रावधानहरू मिची पेश भएको वेरीतको गैरकानूनी नक्सालाई स्वीकृत गरी विपक्षी का.म.न.पा. शहरी व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०७९/४/२९ को भवन निर्माण अनुमति पत्र लगायत यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण निर्णय पत्राचार काम कारवाहीहरू मापदण्ड विपरीत भई गैरकानूनी भएको हुँदा ती निर्णय तथा पत्राचार लगायतका यस सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण निर्णय तथा कार्य नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) (२) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम मात्र नक्सा पास गर्न र निवेदिकाको वासस्थान सुरक्षा गर्न परमादेश लगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ। साथै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट मिति २०७९।०४।२९ लेखी मिति २०७९।०५।०२ मा स्वीकृत गरिएको निर्माण अनुमतिपत्र अनुसारको निर्माण कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उल्लेखित कि.नं. ६३ र ६४ को जग्गामा कुनै किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको रिट निवेदन।

२. यसमा विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधी नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु। साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे तर्फ दृष्टिगत गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश, जारी नहुँदा निवेदकको बसोबासको घरजग्गा संरचनामा प्रत्यक्ष असर परी निवेदकलाई क्षति हुने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७९।५।२ मा स्वीकृत गरेको निर्माण अनुमती पत्र अनुसारको निर्माण कार्य लगायत कित्ता नं. ६३ र ६४ मा कुनै किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भनी यस अदालतबाट मिति २०८०।०६।२४ मा भएको आदेश।

३. कि.नं. ६४ मा भूमिगत-१, जमिन तल्ला तथा सो माथि पाँच तल्ला आवासीय भवन बनाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७९।५।२ मा भवन निर्माण अनुमतिपत्र दिइएको हो। महानगरपालिका भित्र बनिरहेको भवनको नक्सापास भएको छ वा छैन वा नक्सापास भएको रहेछ भने पनि पास नक्सा अनुसार निर्माण भएको वा भइरहेको छ वा छैन ? वा त्यस्तो भवनले सार्वजनिक जग्गा, बाटो, ढल इत्यादि मिचेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा प्रमाण कागज भिडाई स्थलगत रूपमा जाँच बुझ गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा सोको आधारमा आवश्यक कानूनी कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ ले

महानगरपालिकालाई दिएको छ। व्यक्तिले नक्सापास गराई आफ्नो जग्गामा भवन निर्माण गर्न पाउने कानूनी अधिकारको प्रचलन गरिएको विषयलाई विपक्षी निवेदकले अन्यथा अर्थ गर्न मिल्दैन। विपक्षी निवेदकले दफा ३९ बमोजिमको दावी लिन सक्नु भएको छैन। समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि.ले भवन निर्माण गर्दा सावधानी नअपनाएको, त्यसबाट क्षति पुगेको तथा थप क्षति पुग्न सक्ने अवस्था रहेको सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाले तया गरेको स्थलगत प्रतिवेदन समेतबाट वस्तुस्थिति यकिन भई समाधानका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०८०।०३।१८ मा नगर प्रमुख स्तरीय निर्णय भइसकेको छ। समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि.ले प्रचलित कानून तथा मापदण्ड अनुरूप कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी कि.नं. ६४ को जग्गामा भवन निर्माणको अनुमति पाएको, त्यसलाई बदर गर्दा सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लाग्न जाने तथा निजलाई अपूरणीय क्षति हुने हुँदा सो सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाहीलाई विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा यस महानगरपालिकालाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ।

४. लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि.ले आफ्नो एकल स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० थापागाउँ स्थित कित्ता नं. ६३ को जग्गामा भूमिगत तल्ला, जमिन तल्ला र पाँचौं तल्लासम्म ७ तल्ले भवन निर्माण गर्नको लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७९।०४।२९ गते स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ३३ अनुसार भवन निर्माण अनुमती प्राप्त गरी उक्त भवन निर्माण कार्य भइरहेको हो। निर्माणाधीन भवनका कारण विपक्षीको Compound Wall मा समेत कुनै क्षति भएको छैन। विपक्षीको खानेपानी टंकी चेक जाँच गर्दा पानीको मात्रा कम नभएको देखिएतापनि विल्डरले उक्त टंकीको मर्मत गरी दिन्छु भन्दा कुनै कार्य गर्न दिनु भएन। Construction कम्पनीले भवन निर्माणको कार्य थालनी गर्दा छिमेकीको घर तथा जग जोगाउनको लागि सुरुवाती चरणबाट नै अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका मापदण्डहरू Protection Pilling, micro Pilling, RCC shear wall, Stone Soling, Raft ढलान लगायतका सुरक्षाका सम्पूर्ण विधि प्रकृया अवलम्बन गरी भवनको तीन तल्ला Structure हरू निर्माण भई विपक्षीको घर थप सुरक्षित भएपछि निवेदन दायर भएको छ। आवासीय प्रयोजनले बनाउन लागिएको भवनलाई विपक्षीले व्यवसायिक भन्दैमा व्यवसायिक हुन सक्दैन। घर निर्माण नक्सा पास गर्ने सन्दर्भमा पालना गर्नु पर्ने सम्पूर्ण विधि पालन भई विपक्षी समेतको सहमति र स्वीकृतिमा निर्माण भई रहेको घर रोक्ने अवस्था छैन। विपक्षीको रिट र यस अदालतबाट निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्ने अन्तरिम आदेशका कारण प्रत्यर्थीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। अन्तरिम आदेशका कारण निर्माण कार्य बन्द भएको र यस बीचमा भवन निर्माण कार्य रोक्नु पर्दा करारमा लिएका मेसिन, मजदुर र सामग्रीको अनावश्यक भाडा तिर्नु परेको छ भन्ने समय सकैदै जाँदा थप आर्थिक व्ययभार समेत पर्ने निश्चित हुँदा यस प्रा.लि. लाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको समाज डेन्टल प्रा.लि. को लिखित जवाफ।

५. विपक्षी निवेदिकाले सम्मानित अदालत समक्ष दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदन उपर एकल इजलासबाट मिति २०८०।०६।२४ गते एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको र उक्त सुनुवाईमा निवेदक कम्पनीले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नपाएको हुँदा यस कम्पनी विरुद्ध जारी भएको अन्तरिम आदेश

निरन्तरता कायम रहेमा निवेदक कम्पनीलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भएकाले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको थानापती बिल्डर्स प्रा.लि. को निवेदन पत्र।

६. यस विभागको के कसरी र कहाँ कुन प्रक्रियामा संलग्नता रहेको भनी उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन। यस विभागबाट कुनै तवरबाट निजको हकमा आघात पुगेको बारे उल्लेख गर्नु भएको छैन। विभागको यस्तो कार्यबाट निवेदकलाई क्षति पुगेको भनी निवेदकले विभागमा आई निवेदन दिनु भएको छैन। निवेदनमा उल्लेख भएको समग्र निर्माण कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृति र सहमतिमा भएको भनी उल्लेख भएको हुँदा यसमा विभागको कुनै क्षेत्राधिकार रहँदैन भन्ने समेत बेहोराको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको लिखित जवाफ।
७. थानापति बिल्डर्स प्रा.लि.ले मिति २०७९।१२।०१ काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा अवस्थित समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि. को स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० थापागाउँ स्थित कित्ता नं. ६३ को जग्गामा भूमिगत तल्ला, जमिन तल्ला र पाँचौं तल्लासम्म ७ तल्ले भवन निर्माण गर्नको लागि मिति २०७९।१२।०१ गते १८ महिना भित्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी समाज डेन्टल हस्पिटलसँग सम्झौता भएको थियो। समाज डेन्टल हस्पिटलले सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७९।०४।२९ गते स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ३३ अनुसार भवन निर्माण अनुमति प्राप्त गरेकाले उक्त भवनको निर्माण कार्य मिति २०७९।१२।०२ देखि काम सुरु गरी सुरुवाती चरणदेखि नै भवन निर्माणका मापदण्ड अपनाई काम सुरु गरेकाले भवन निर्माण मापदण्ड विपरीत छैन। Construction कम्पनीले भवन निर्माणका प्रारम्भिक चरणदेखि नै विपक्षी निवेदिकाको घरमा कुनै प्रकारको क्षति हुन नदिन चरणबद्ध रूपमा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएका छन्। विपक्षी निवेदकले आफूले अनुचित लाभ लिने कलुषित भावनाका साथ गलत प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई ५० लाख भन्दा बढीको मागदावी गर्नु भएको छ। विपक्षी निवेदिकाले बिना कुनै TOR र आधिकारिकता प्राविधिक प्रतिवेदन बनाई आफूखुशी ५५ लाखको खर्च देखाई निवेदन दायर गर्नु भएको हुँदा यस प्रा.लि. लाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको थानापती बिल्डर्सको लिखित जवाफ।
८. यस प्राधिकरणबाट निवेदकको हक अधिकार हनन् हुने गरी के कस्तो कार्य कहिले कसरी भएको हो भन्ने कुरा उल्लेख भएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०७९।०४।२९ को प्राविधिक प्रतिवेदनमा उक्त बन्ने घर जग्गा रहेको क्षेत्र आवासीय उपक्षेत्र व्यापारिक भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. ६४ को जग्गामा समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि. ले काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०७९।०४।२९ को भवन निर्माण अनुमती पत्रबाट भवन निर्माण हुन लागेको रहेछ। पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम आदि लगायत भवनका लागि २०% जग्गा छुडेर मात्र भवन निर्माण गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गर्न पाइँदैन। व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्दा यस कार्यालयको पनि स्वीकृत लिनु पर्नेमा यस कार्यालयको स्वीकृति नलिई समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि. ले भवन निर्माण गर्न लागेको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर

गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।

९. यसमा समाज डेन्टल हस्पिटलको भवन निर्माण गर्दा निवेदकको घर जग्गामा के कति क्षति पुगेको हो सो को एकिन गरी प्राविधिकहरुबाट प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी काठमाण्डौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८०/१०/२१ मा भएको आदेशानुसार स्थलगत निरीक्षण गर्न काठमाण्डौं महानगरपालिकाबाट खटिएका प्राविधिकहरु (इन्जिनियर) ३ जनाले Consultant engineers हरूबाटनै Detailed site investigation गर्न मनासिव देखिने भनी दिएको प्रतिवेदनसहित काठमाण्डौं महानगरपालिकाबाट लेखि आएकोले अब अन्तरिम आदेश निस्कृय गरिपाउँ भनी निवेदन दिने निवेदक, प्रस्तुत मुल निवेदनको निवेदक एवं समाज डेन्टल हस्पिटल बीच समन्वय गरी निजहरुले खटाएको दक्ष इन्जिनियरहरुको रोहवरमा विपक्षी शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको Consultant Engineers बाट निवेदिकाको घर जग्गामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सो मूल्याङ्कन बमोजिमको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरी कामको प्रगति समेतको विवरण यस अदालतमा मिति २०८०/११/१३ सम्म दाखिल गर्नु गराउनु भनी तारिखमा रहेका दुवै पक्षलाई लिखित जानकारी गराई सो कार्य गरिदिनु भनी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल समेतलाई पत्राचार गरी अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन २०८०/११/१४ मा इजलाश समक्ष पेश गर्नु । उक्त मिति सम्म यस अदालतबाट यसै पूर्व जारी भएको मिति २०८०/०६/२४ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता समेत प्रदान गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०८०।११।०३ मा भएको आदेश ।
१०. प्रस्तुत उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनलाई पेसीको सूचना दिएको नदेखिँदा आज सुनुवाई गर्न मिलेन । अब, प्रस्तुत निवेदनको छलफलको लागि मिति २०८०।११।२३ को पेसी तोकी सो को जानकारी दुवै पक्षलाई दिनु । उक्त मितिसम्मका लागि यस अदालतबाट मिति २०८०।०६।२४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ भनी यस अदालतबाट मिति २०८०।११।१७ मा भएको आदेश ।
११. यसमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ परिसकेको देखिएको र विपक्षी मध्येका समाज डेन्टल हस्पिटलको भवन प्रस्तुत निवेदनका निवेदक थानापति बिल्डर्सले बनाउन लाग्दा निवेदकको घरमा क्षति पुग्न गएको भन्ने मिसिल संलग्न सम्बन्धित कागज प्रमाणहरुबाट देखिई सो घर बनाउने प्रकृया हालसम्म सुरु भएको नदेखिएकोले सो जोखिममुक्त घरमा निवेदक बसिरहेको अवस्था भएकोले सो घर तत्काल बस्न योग्य बनाउँनु पर्ने देखिएको र निवेदकले पनि विपक्षी अस्पतालसँगको सम्झौता बमोजिमको भवन निर्माण समयभित्रै गर्नु पर्नेमा दुवै कार्य विलम्ब हुन गएकोले दुवै समस्याको समाधानको लागि दुवै विषय सम्बोधन गर्न र प्रस्तुत निवेदन समेतको विषयमा समेत निर्णय गर्न प्रस्तुत मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा लगी निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकोले दुवै पक्षलाई पूर्ण सुनुवाइको लागि तारिख तोकी नियमानुसार पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८०।१२।२८ मा भएको आदेश ।

आदेश खण्ड

१२. नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री हरिहर दाहाल, श्री तुलसी भट्ट, श्री प्रकाश के.सी., श्री प्रेम बहादुर खड्का, श्री मेघराज पोखरेल, डा श्री विजय

प्रसाद मिश्र, श्री टिकाराम भट्टराई, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्री पाठक, श्री आर्या श्रेष्ठ र श्री सदिप खरेल र विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा बन्दी, श्री शेर बहादुर केसी, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री जगन्नाथ श्रेष्ठ, श्री सुरेश जङ्ग राणा, श्री लिलानाथ घिमिरे, श्री एगराज पोखरेल, श्री लक्ष्मीदेवी रावल, श्री किशोर पौडेल, श्री अशोक पौडेल र श्री पुष्पराज कंडेल तथा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अर्यालले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो।

१३. मिसिल संलग्न रहेको निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरुले गर्नुभएको बहस समेत सुनी मुद्दाको तथ्य अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
१४. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, विपक्षी हस्पिटलको भवनको नक्शा अनुसार ६ तले भवन गैरकानूनी रूपमा बन्न लागेको र म निवेदिकाको घरलाई उक्त भवनको निर्माणको क्रममा क्षति पुगेकोले उक्त भवनको निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ, साथै विपक्षी कम्पनीबाट कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रावधानहरु मिची पेश भएको बेरीतको गैरकानूनी नक्सालाई स्वीकृत गरी विपक्षी का.म.न.पा. शहरी व्यवस्थापन विभागबाट भवन निर्माण अनुमतिपत्र लगायत यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण निर्णय पत्राचार काम कारवाहीहरु मापदण्ड विपरीत भई गैरकानूनी भएको हुँदा ती निर्णय तथा पत्राचार लगायतका यस सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण निर्णय तथा कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम मात्र नक्सा पास गर्न र निवेदिकाको वासस्थान सुरक्षा गर्न परमादेश लगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन रहेकोमा समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि.ले प्रचलित कानून तथा मापदण्ड अनुरूप कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी कि.नं. ६४ को जग्गामा भवन निर्माणको अनुमति पाएको, त्यसलाई बदर गर्दा सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लाग्न जाने तथा निजलाई अपूरणीय क्षति हुने हुँदा सो सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाहीलाई विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा यस महानगरपालिकालाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ।
१५. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी समाज डेन्टल प्रा.लि. को घर निर्माण नक्सा पास गर्ने सन्दर्भमा पालना गर्नु पर्ने सम्पूर्ण विधि पालन भई विपक्षी समेतको सहमति र स्वीकृतिमा निर्माण भई रहेको घर रोक्ने अवस्था छैन, विपक्षीको रिट र यस अदालतबाट निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्ने अन्तरिम आदेशका कारण प्रत्यर्थीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको हुँदा यस प्रा.लि. लाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ। साथै, विपक्षी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको के कसरी र कहाँ कुन प्रक्रियामा संलग्नता रहेको भनी उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन, विभागको यस्तो कार्यबाट निवेदकलाई क्षति पुगेको भनी निवेदकले विभागमा आई निवेदन दिनु भएको छैन, निवेदनमा उल्लेख भएको समग्र निर्माण कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृति र सहमतिमा भएको भनी उल्लेख भएको हुँदा यसमा विभागको कुनै क्षेत्राधिकार रहँदैन भन्ने समेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी, विपक्षी थानापती बिल्डर्सको Construction कम्पनीले भवन निर्माणका प्रारम्भिक चरणदेखि नै विपक्षी निवेदिकाको घरमा कुनै प्रकारको क्षति

हुन नदिन चरणवद्ध रूपमा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएको र विपक्षी निवेदकले आफूले अनुचित लाभ लिने कलुषित भावनाका साथ गलत प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई ५० लाखभन्दा बढीको मागदावी गर्नु भएको, विपक्षी निवेदिकाले बिना कुनै TOR र आधिकारिकता प्राविधिक प्रतिवेदन बनाई आफूखुशी ५५ लाखको खर्च देखाई निवेदन दायर गर्नु भएको हुँदा यस प्रा.लि. लाईसमेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ। साथै, विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्दा यस कार्यालयको पनि स्वीकृत लिनु पर्नेमा यस कार्यालयको स्वीकृति नलिई समाज डेन्टल हस्पिटल प्रा.लि. ले भवन निर्माण गर्न लागेको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ।

१६. प्रस्तुत निवेदनमा निषेधाज्ञासहित उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने नामाकरण गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६ बमोजिम निवेदन गरेको व्यहोरा निवेदनको प्रारम्भिक खण्डमा उल्लेख भएको देखिन्छ भने निवेदनको व्यहोरामा उत्प्रेषण एवम् परमादेशसमेतको माग गरेको देखिन्छ। निषेधाज्ञाको निवेदन र अन्य रिट निवेदनका विषय भिन्नाभिन्ने उद्देश्य एवम् प्रयोजनले भिन्न भिन्न अवधारणाबाट विकास भएका हुन्। निषेधाज्ञाको निवेदन अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रभित्र कानूनी उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ। मुलतः यो कानूनी अधिकारको विषय हो भने रिटको उपचार संवैधानिक उपचारको आधार हो। रिट क्षेत्राधिकार असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषय हो र यो मौलिक हक अधिकारको प्रचलनका लागि प्रयोग गरिन्छ। निषेधाज्ञाको निवेदनमा भएको अन्तिम आदेश उपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ भने रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत भएका आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको छैन। निषेधाज्ञाको निवेदनको सन्दर्भमा आवश्यक प्रमाण बुझ्ने एवम् नापनक्सा गर्ने समेतका प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ भने रिट क्षेत्रबाट सो प्रक्रिया सामान्यतया अवलम्बन गरिँदैन। यसरी अवधारणागत रूपमा भिन्न रूपमा रहेका निषेधाज्ञा र रिट क्षेत्राधिकारलाई एउटै रिट निवेदनको रोहमा विचार गर्न र उपचारको प्रबन्ध गर्न अवधारणागत, संवैधानिक एवम् कानूनी जटिलतासमेत रहेको देखिन्छ। निवेदकले उत्प्रेषण तथा परमादेशको उपचार माग गरेको विषयमा विषयवस्तुका आधारमा छुट्टै उपचार खोज्न चाहेमा खोज्न सक्ने र प्रस्तुत निवेदनबाट सो विषय निरूपण नभएको अवस्थामा पनि निजको उपचार खोज्न पाउँने हकमा कुनै सीमांकन नगर्ने भएकोले रिटतर्फको निवेदन दावीका सम्बन्धमा यस निवेदनको रोहमा विचार गर्न सकिने अवस्था भएन। प्रस्तुत निवेदनमा निषेधाज्ञाको निवेदन दावीमा मात्र केन्द्रित भई विवेचना गरिएको छ।

१७. अब निषेधाज्ञाको अवधारणागत पक्षका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्दा निषेधाज्ञा (Injunction) को आदेश कुनै निकाय वा अधिकारी वा व्यक्तिले अवैध एवम् अनधिकृत कार्य गरी कसैको कानूनी अधिकार (Legal Right) मा आघात पुऱ्याउन सक्ने आशङ्काको अवस्थामा सो कार्य रोक्नका लागि जारी गर्ने गरिन्छ। त्यसरी निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्ने निवेदकले आफ्नो सम्पत्तिको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आशंका भएको वा प्रतिकूल प्रभाव परेको भनी दावी गरेको अवस्थामा सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने हुन्छ। कानूनी हक अधिकारको संरक्षणका लागि न्यायिक निकायलाई प्रदान गरिएको विशेषाधिकारयुक्त उपचारको बाटो हो जसले निवेदक पक्षलाई भएको वा हुने अपूरणीय क्षति (irreparable injury to plaintiff) बाट जोगाउन सक्दछ।

१८. सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट निषेधाज्ञाका सम्बन्धमा भएका आदेश हेर्दा जनकसिंह सहगल विरुद्ध द्वारिका प्रसाद आर्यको निवेदनमा निषेधाज्ञा भनेको मुद्दाहरूमा हुने बीच बीचको झन्झट रोक्न निमित्त र तत्कालीन संकटको समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपायको हो। प्रतिबन्धक उपायको दृष्टिबाट हेर्दा निषेधाज्ञा प्रतिषेधसँग दाँज्न सकिन्छ। तर सामान्य र उपयुक्त अवस्थामा प्रतिषेधको उपाय लाग्ने भए प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन। निषेधाज्ञाको दुई रूप हुन सक्छ- वाध्यात्मक र निषेधात्मक। वाध्यात्मक निषेधाज्ञाबाट कसैलाई कुनै कुरा गर्नु भनी गर्न लगाउने र निषेधात्मक निषेधाज्ञाबाट कुनै कुरा गर्न वा गरी रहनबाट मनाही गर्ने। यसरी परमादेश र प्रतिषेध दुवैको केही रूप निषेधाज्ञामा झल्किन्छ। तापनि परमादेश र प्रतिषेध जस्तो संवैधानिक उपचारका असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रका पूर्वी आदेशहरू भन्दा कुनै अवस्थामा निषेधाज्ञा छिटो र बलियो उपाय हुन जान्छ। शुद्ध कार्यवाहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्षहरूलाई यथास्थितिमा राखी निषेधाज्ञाबाट धेरैजसो अवस्थामा छिटो काम हुने मात्र होइन कि तत्कालीन कठिनाई समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपाय पनि हो। यस किसिम निषेधाज्ञा मुद्दाको सिलसिलामा गरिने कार्यवाहीसम्बन्धी एउटा अन्तर्कालिन व्यवस्थाको उपाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। (नेकाप २०१९ अंक १० नि नं १७४)।
१९. त्यसैगरी अंगद कुमार खनाल विरुद्ध खनाल ट्रेडिङ कम्पनीसमेत भएको मुद्दामा कसैको निर्विवाद हकमा कसैबाट आघात हुने पर्याप्त आधार र आशंकाको स्थिति विद्यमान छ, निषेधाज्ञा जारी नभएमा निवेदकले अपुरणीय क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति छ भने मात्र अदालतले हस्तक्षेप गरी निषेधाज्ञा जारी गरी रोक्नु पर्ने हुन आउँछ। भनी निषेधाज्ञाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। (ने.का.प. २०५६ अङ्क १० निर्णय नं. ६७९८)।
२०. त्यसैगरी गोमा कुमारी पण्डित विरुद्ध मनतोरिया देवी भएको निवेदनमा मूलतः अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा हुन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै पनि व्यक्तिको कानूनी हकमा आघात पर्न जाने स्थितिको आशंकाको विद्यमानतालाई नै हेर्ने गरिन्छ र त्यस्तो आशंका तथ्यपरक एवं प्रमाणपरक ढंगले पुष्टि भएको पनि हुनुपर्छ। निषेधाज्ञाको रिटबाट उपचार खोज्ने पक्षले आफूलाई मर्का परेको कुराको आशंकाको विद्यमानता रहेको कुरामा अदालतलाई आश्चर्य पार्न सक्नुपर्छ। यसैगरी, सहज र पहुँचयोग्य अन्य उपचार र मार्ग भएसम्म यो रिट जारी गर्न पनि मिल्दैन भनी निषेधाज्ञाको पूर्वशर्तको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। (नेकाप २०७४ अंक २ नि नं ९७६३)। निषेधाज्ञाको आदेशको प्रकृति एवम् सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भएका उल्लिखित व्याख्याका आधारमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा रहेको छ छैन भनी हेर्नु पर्ने देखियो।
२१. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी समाज डेण्टल हस्पिटल प्रा. लि. का लागि थानापति विल्डर्सले निर्माण गर्न लागेको कि.नं. ६३ र ६४ को जग्गामा घर निर्माण गर्ने क्रममा निवेदकको कि.नं. ६५ को जग्गामा बनेको घरसमेतमा क्षति पुर्याएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट समेत निवेदकको घर जग्गामा क्षति पुगेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। विपक्षी समाज डेण्टल हस्पिटल प्रा. लि. का लागि थानापति विल्डर्सले उक्त भवन निर्माण गर्दा निवेदकको निर्विवाद हकभोग र स्वामित्व भएको घर जग्गामा क्षति पुगेको विषयलाई विपक्षीले पनि स्वीकार गरेको देखिएको छ।
२२. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा २० मा स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को

दफा २६ (३) मा “कसैले यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम कारवाही गरेमा वा गर्न लागेको पर्याप्त आशङ्का भएमा त्यस्तो काम कारवाहीबाट मर्का पर्न जाने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलनको लागि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ। सो दफाको उपदफा (५) मा उपदफा (३) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले निजको अधिकारमा केही क्षति पुर्याएको वा क्षति पुर्याउन लागेको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो प्रत्यर्थीको नाममा उजुर गर्ने व्यक्तिको अधिकार उपर क्षति पुग्ने काम नगर्न नगराउन र केही काम गरिसकेको भए बाँकी काम नगर्न वा कुनै काम गर्न लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी सो संहिताको दफा २७(१) मा दफा २६ बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले उजुरकर्तालाई बदनियतपूर्वक क्षति पुग्ने कुनै काम गरेको ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले अवस्था हेरी प्रत्यर्थीबाट उजुरीकर्तालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

२३. प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूको भवन निर्माण कार्यबाट निवेदिकाको घरजग्गामा प्रत्यक्ष रूपमा क्षति पुगेको अवस्था मिसिल संलग्न प्राविधिक प्रतिवेदन र पेश भएका फोटोसमेतबाट देखिन्छ र सो विषयलाई विपक्षीतर्फबाट पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ। सो क्षतिबाट निवेदकको सम्पत्तिको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै आफ्नो घरमा निर्भयतापूर्वक बसोबास गर्ने अधिकारमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको अवस्था देखिन्छ। विपक्षीहरूको भवन निर्माणको क्रममा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको कारणबाट उक्त क्षति भएको अवस्था देखिएको हुँदा त्यसको जिम्मेवारी पनि स्वाभाविक रूपमा विपक्षीहरूमा नै रहन जान्छ। प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा यस अदालतबाट यस अघि भएका आदेशअनुसार प्राप्त भएका मिसिल कागजातबाट उक्त भवन निर्माण गर्ने विपक्षीहरूले प्राविधिकरूपमा पर्याप्त सावधानी नपुर्याएको कारणबाट निवेदिकाको घरजग्गामा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएको र निवेदिकालाई भएको क्षतिको मूल्यांकनका लागि प्रयास गर्दा प्राविधिक जवाफ प्राप्त भई मूल्यांकन सही रूपमा हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। निवेदकले एक पक्षीय रूपमा गराएको मूल्यांकन वा विपक्षीले बीमाको प्रयोजनका लागि निवेदकको सहभागिता बेगर गराएको मूल्यांकनलाई आधार लिई प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा टुंगोमा पुग्न सकिने अवस्था समेत देखिएन। निवेदकको घरजग्गामा भएको क्षतिका कारण त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिप्रति हुने सुरक्षा जोखिमलाई समेत विचार गरी प्रस्तुत निवेदन चाँडै किनारा गर्न उचित हुने अवस्था देखिएको हुँदा स्वतन्त्र र विषयविज्ञबाट क्षतिको मूल्यांकन गरी निवेदकलाई उचित एवम् प्रभावकारी र मनासिव क्षतिपूर्ति दिने गरी निर्णयमा पुगनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। निषेधाज्ञाको अवधारणागत पक्ष एवम् उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्या समेतका आधारमा निवेदकको सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर निवेदकको घरजग्गा सुरक्षित हुने अवस्था नभएसम्म विपक्षीहरूले निर्माण गर्न लागेको भवन बनाउन रोक लगाउनु पर्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ।

२४. महानगरपालिका भित्र निर्माण हुने भवनको प्राविधिक पक्षको परीक्षण गरी त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्नु पर्ने प्रचलित कानूनले महानगरपालिकालाई सुम्पिएको दायित्वको पालनाको विषयमा पनि प्रस्तुत निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। नयाँ निर्माण हुने भवनको नक्सा पास गर्दा भवन निर्माणका लागि निर्धारण गरेका मापदण्डको पालना भए नभएको एवम् कानूनले निर्धारण गरेका सबै प्रक्रिया पूरा भए नभएको अवस्था महानगरपालिकाले

नक्सा पास गर्दा विचार गर्नु पर्ने विषय हो। आफूले भवन निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको स्थानमा भएको निर्माण कार्यको निरन्तर अनुगमन गर्ने र त्यसबाट अरुलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न लगाउने दायित्व पनि महानगरपालिकाको हो। सो दायित्वको पालनाको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको र विपक्षी बनाइएको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफबाट समेत मापदण्ड र प्रक्रियाको पालनाका सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिएको अवस्थालाई भवनको नक्सा पास गर्ने कानूनी अधिकार भएको महानगरपालिकाले विचार पुर्याउने हुँदा त्यसतर्फ प्रस्तुत निवेदनको रोहमा थप विवेचना गरिरहनु पर्ने देखिँदैन। तथापि आफैले पास गरेको नक्सा बमोजिमको भवन निर्माणको क्रममा निवेदकको घरजग्गामा क्षति पुगेको देखिएको अवस्थामा यो विषयलाई समाधान गर्ने दिशामा महानगरपालिकाको समन्वयकारी भूमिकाको आवश्यकता देखिएको छ भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकले अग्रसरतापूर्वक कार्य सम्पादन गराउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले निवेदकको भवनको क्षतिको मूल्यांकन प्रक्रियाको सहजीकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी सो विभागका महानिर्देशक र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिनु पर्ने देखिएको छ।

२५. तसर्थ, माथि प्रकरणमा उल्लिखित आधार कारण समेतबाट विपक्षी समाज डेण्टल हस्पिटल प्रा. लि. का लागि थानापति विल्डर्सले निर्माण गर्न लागेको कि.नं. ६३ र ६४ को जग्गामा घर बनाउने क्रममा निवेदकको कि.नं. ६५ को जग्गामा बनेको घर समेतमा क्षति पुर्याएको हुँदा प्राविधिक मूल्यांकनसमेतका आधारमा रु. ५५,६४,६६२/- (पचपन्न लाख चौसठ्ठी हजार छ सय बैसठ्ठी रुपैयाँ) र प्राविधिकलाई उपलब्ध गराएको पारिश्रमिक रु. ३,३९,०००/- (तीन लाख उनन्चालिस हजार रुपैयाँ) समेत क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी निवेदन दावी रहेको, निवेदकको कि.नं. ६५ को घरजग्गा भवन निर्माणको क्रममा क्षति पुगेको कुरालाई विपक्षीहरूबाट समेत स्वीकार गरेको एवम् यसै विषयमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट समेत निवेदकको घर जग्गामा क्षति पुगेको भनी उल्लेख गरी भवनलाई पहिलेको अवस्थामा पुर्याउन सो भवनको हालको विद्यमान अवस्थाको Non-Destructive Test /Destructive Test गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिएको र काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यालयको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनबाट समेत निवेदकको घर जग्गामा क्षति भएको भनी मिति २०८०।११।१ मा पेश भएको प्रतिवेदन समेतबाट देखिएको, निवेदकले दावी गरेको क्षतिको रकम प्राविधिकबाट मूल्यांकन गराई पेश गरेको तर सो तथ्यलाई विपक्षीहरूबाट विश्वासनीय आधारसहित खण्डन गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा निवेदकको क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने निवेदन दावीलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था देखिन आएन। मुलुकी देवानी संहिताको दफा २० मा स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तरगत आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने विषय प्रत्याभूत गरिएको र सो संहिताको दफा २६(३) समेत बमोजिम परेको प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त भएका फायल कागजातसमेतबाट विपक्षीले बनाउदै गरेको भवन उपयुक्त तवरले पर्याप्त सुरक्षाको उपाय अपनाई सावधानीपूर्वक बनाएको नदेखिएको र निवेदकले सो भवन बनाउन प्रारम्भ गर्ना साथ त्यसले परेको प्रभावको बारेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयसमेतमा उजुर गरी उपचारको खोजी गर्दासमेत उपचार प्राप्त नगरी प्रस्तुत निवेदनसहित उपचारको खोजी गरेको अवस्था देखिएको र मिसिल संलग्न महानगरपालिकाको स्थलगत प्रतिवेदन एवं भवनको फोटोसहितको विवरणबाट निवेदकको घरमा विपक्षीहरूको भवन निर्माणका क्रममा क्षति पुगेको अवस्था निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको हुँदा

निजलाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित भएका सिद्धान्त समेतका आधारमा निवेदकको घर जग्गामा पुगेको क्षतिका लागि उचित, पर्याप्त र मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनु उपयुक्त देखिएकोले देहाय बमोजिमको मूल्यांकन समिति गठित गरी सो समितिले यो आदेश पाएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदकको घर जग्गामा भएको क्षतिको वस्तुगत मूल्यांकन गरी निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति विपक्षी समाज डेण्टल हस्पिटल र थानापति बिल्डर्स प्रा.लि.बाट निवेदकलाई भराई दिनु पर्ने ठहर्छ।

मूल्यांकन समिति:

१. शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर-----संयोजक
२. पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विशेषज्ञ इन्जिनियर-----सदस्य
३. काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर-----सदस्य

२६. उल्लेखित मूल्यांकन समितिको कार्य सम्पादनका लागि लाग्ने बैठक खर्च समेतको नियमानुसारको खर्च विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट व्यहोर्ने गरी निवेदकलाई पुग्न सक्ने थप क्षतिको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गरी यथासक्दो चाँडो मूल्यांकन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनसमेत आदेश गरिदिएको छ। सो बमोजिम निवेदकलाई उक्त मूल्यांकन समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति विपक्षी समाज डेण्टल हस्पिटल र थानापति बिल्डर्स प्रा.लि.ले उपलब्ध नगराउदासम्म विपक्षीको कि.नं. ६३ र ६४ को जग्गामा भवन निर्माणको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ। माथि विवेचना गरेबमोजिम प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदनको रोहबाट निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा सो तर्फ दावी पुग्न सक्दैन। अरूमा तपसिल बमोजिम गर्नु।

तपसिल खण्ड

- प्रस्तुत आदेश उपर चित्त नबुझेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी आदेशको प्रतिलिपिसहित निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु।
- प्रस्तुत आदेश बमोजिमको मूल्यांकन समिति गठन गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसमेतका विपक्षी निकायहरूमा लेखी पठाउनु।
- मूल्यांकन समितिलाई तत्काल क्रियाशील गराई मूल्यांकनको प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्नका आवश्यक सहजीकरण एवम् अनुगमन गर्नका लागि विभागका महानिर्देशक र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लेखी पठाउनु।
- प्रस्तुत आदेश बमोजिम भवनको मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्च गरी सो रकम विपक्षीहरू समाज डेण्टल हस्पिटल र थानापति बिल्डर्सबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले भराई लिनु भनी लेखी पठाइदिनु।
- सरोकारवालाले आदेशको नक्कल माग्न आएमा नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई दिनु।
- प्रस्तुत आदेशको विद्युतीयप्रति अपलोड गरी पीठमा जनाउनु।

- दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु।

(श्यामकुमार भट्टराई)

न्यायाधीश

उक्त आदेशमा सहमत छु।

(चन्द्रमणि ज्ञवाली)

न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने

इजलास अधिकृत: सम्झना घिमिरे

फैसला टाईप गर्ने: दिपकप्रसाद भट्टराई

इति सम्बत् २०८१ साल जेठ महिना २२ गते रोज ३ शुभम् ।

फैसला प्रमाणीकरण मिति: २०८१।२।

न्यायाधीश

अदालतको छाप